

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5333/2538

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย วิวัฒน์ พงศ์ถาวรภิญโญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3, มาตรา 64

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 69,
มาตรา 89

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58(พ.ศ. 2532)เรื่องเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ย่อมมีผลบังคับเช่นกฎหมาย จำเลยครอบครองเพโมลีน โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนเดียวกับที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วจึงไม่ต้องปรับบทลงโทษในความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก การมีเพโมลีนไว้ในครอบครองเพื่อขาย มิใช่เป็นความผิดในตัวเอง แต่เป็นความผิดเพราะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งแต่เดิมจัดอยู่ในวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้ขายได้ตามสภาพและพฤติการณ์จำเลยอาจไม่รู้ว่าการมีเพโมลีนไว้ในครอบครองเพื่อขายเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และหากจำเลยสามารถนำพยานหลักฐานมีพินิจเช่นว่านั้นได้ ศาลย่อมลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิกมาตรา 13

เดิมและใช้ความใหม่แทน และให้เพิ่มความเป็นมาตรา 13 ทวิ การกระทำความผิด
ของจำเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 13 ทวิ และมีโทษตามมาตรา ซึ่งมาตรา 89 ที่
แก้ไขใหม่มีโทษเบากว่าโทษตามมาตรา 89 เดิม จึงต้องลงโทษจำเลยตามมาตรา 89
ที่แก้ไขใหม่เพราะเป็นกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 3

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเพโมลีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบ
ครองเพื่อขาย จำนวน 962 เม็ด ของให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 13, 62, 89, 106, 116 ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2531) เรื่องระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุ
ออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
ข้อ 3(13) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2532) เรื่อง เปลี่ยนแปลง
ประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 และริบของกลางด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง, 62, 89, 106 เป็นความผิดกรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษบทหนัก
ตามมาตรา 89 จำคุก 6 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง
ลงโทษจำคุก 4 ปี ริบวัตถุออกฤทธิ์ของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58(พ.ศ. 2532) เรื่อง
เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2532 และประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศข้างต้นจึงมีผลบังคับเช่นกฎหมาย
จำเลยไม่อาจแก้ตัวได้ว่าจำเลยไม่ทราบประกาศนั้น การที่จำเลยยังคงมียาโคบาลซึ่ง
ต่อมาถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องนั้น แต่เนื่องจากเพโมลีน ที่จำเลยมีไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเพโมลีนจำนวนเดียวกับที่จำเลยมีไว้เพื่อขาย เมื่อการกระทำ
ของจำเลยเป็นความผิดฐานมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ครอบครองเพื่อขายซึ่ง
เป็นบทเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องปรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518มาตรา 62, 106 อีก และศาลฎีกาเห็นว่า การมีเพโมลีน
ไว้ในครอบครองเพื่อขายมิใช่เป็นความผิดในตัวเองแต่เป็นความผิดเพราะประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2532) เรื่องเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออก
ฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กำหนด
ให้เพโมลีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประกอบกับแต่เดิมเพโมลีนเป็นวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 4 ซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้ขายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2534

วันที่จำเลยกระทำความผิดคือวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันที่ยังอยู่ภายในกำหนดเวลาตามใบอนุญาตดังนี้ ตามสภาพและพฤติการณ์จำเลยอาจไม่รู้ว่าการมีเพโมลินไว้ในครอบครองเพื่อขายเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ศาลจึงอาจอนุญาตให้แสดงหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่าจำเลยไม่รู้เช่นนั้น ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 64 ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่าจำเลยไม่ทราบว่าได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2532) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 กำหนดให้เพโมลินเปลี่ยนจากวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และใช้ความใหม่แทน และมาตรา 9 บัญญัติให้เพิ่มความเป็นมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 การกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง และมีโทษตามมาตรา 89 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ซึ่งโทษตามมาตรา 89 ดังกล่าวนี้นอกจากโทษตามมาตรา 89 เดิม จึงต้องลงโทษจำเลยตามมาตรา 89 ที่แก้ไขใหม่ เพราะเป็นกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลย ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง 89 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 มาตรา 9, 13

ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3, 64 ให้จำคุก 3 ปี และปรับ 102,000 บาท เมื่อลดโทษให้หนึ่งให้สาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 68,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อากร อัฐกุล-สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ